فليس بشرط بدليل مافى نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن أحرم بعمرة فى رمضان واقام على احرامه الى شوال من قابل ثم طاف لعمرته فى العام القابل ثم حج من عامه ذلك انه متمتع لانه باق على احرامه وقد أتى بأفعال العمرة والحج فى أشهر الحج فصار كأنه ابتدأ الاحرام بالعمرة فى أشهر الحج (التاسع عدم التوطن بمكة) وهو المقام بها ابدا (فلو اعتمر) أى فى أشهر الحج (ثم عزم على المقام بمكة أبدا) أى بالتوطن فيها (لا يكون متمتعا) ولعل وجهه ان سفره الاول انقطع بوطنه فيها فلا يقع حجه وعمرته فى سفر واحد (وان عزم شهرين) اى مثلا (وحج كان متمتعا) كما ذكره فى خزانة الاكمل عن ابى يوسف وذكر عن ابن جماعة اتفاق الاربعة على انه لو قصد الغريب مكة فدخلها ناويا الاقامة بها بعد الفراغ عن النسكين أو من العمرة او نوى الاقامة بها بعد ما اعتمر فليس بحاضر اى من حاضرى المسجد الحرام الذين منعوا من التمتع والظاهر انه اراد بالاقامة عدم الاستيطان فيوافق ماسبق من البيان (العاشر ان لا يدخل عليه اشهر الحج وهو حلال بمكة) اى قبل الاعتمار سواء كان مكيا او مستوطنا بها او مقيما فيها او مسافرا منها (او محرما) اى او أن لا يدخل عليه الاشهر وهو محرم (ولكن قد طاف للعمرة اكثره قبلها) والحاصل انه لو دخلت عليه الاشهر وهو حلال او محرم ثم احرم بعمرة من الميقات او لم يحرم وحج لا يكون متمتعا (الا ان يعود الى اهله فيحرم بعمرة) فيكون حينئذ متمتعا اتفاقا او خرج الى ماوراء الميقات فيكون متمتعا عندهما ولو خرج من مكة قبل اشهر الحج الى موضع لاهله التمتع والقران واحرم بالعمرة ودخل محرما فهو متمتع فى قولهم جميعا على ماذكره الكرمانى وفيه ماتقدم وأو للتنويع فافهم (الحادى عشر ان يكون من اهل الافاق) والآفاقى كل من كان داره خارج الميقات فلا تمتع لاهله ولا لاهل داخله (والعبرة للتوطن فلو استوطن المكى فى المدينة مثلا فهو آفاقى ولو استوطن الآفاقى بمكة) كالمدنى وغيره (فهو مكى) الا انه تقدم ان المتمتع الآفاقى انما يصير مكيا اذا اعتمر فى الاشهر ثم استوطن بها وانه لا يضره الاقامة وان كانت شهرين (ومن كان له اهل بمكة واهل بالمدينة) اى مثلا واستوت اقامته فيهما اى بأن لم يستوطن فى احداهما اكثر من الآخر (فليس بمتمتع وان كانت اقامته فى احداهما اكثر لم يصر حوا به) اى بالحكم فيه (قال صاحب البحر وينبغى ان يكون الحكم للكثير) أى للاكثر فان كان أكثر اقامته بالمدينة اى مثلا يكون متمتعا أو بمكة فلا (واطلق فى خزانة الاكمل) اى عبارته (بالمنع) اى حيث قال كوفى له أهل بمكة واهل بالكوفة لم يكن له تمتع انتهى وليس فيه تصريح بالمنع بل هو مطلق قابل للتقييد على مقتضى القاعدة ان للاكثر حكم الكل وكذا ما أطلقه الكرمانى بقوله ولو كان له أهل بالكوفة واهل بالبصرة ورجع الى اهله بالبصرة ثم حج لم يكن متمتعا لكن اطلاق الآية وهى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام يؤيد اطلاق المشايخ العظام ولان المانع من صحة التمتع هو الالمام ولا شك فى حصوله سواء كثرت الاقامة او قلت بالمقام وايضا قد صرحوا بأنه اذا دخل مصرا وتزوج فيه انه يصير مقيما بنفس التزوج بلا نية الاقامة فى رواية واغرب المصنف فى الكبير حيث ذكر هذه المسئلة وفرع عليها انه ينبغى ان لا يصح تمتع من دخل متمتعا فتزوج بمكة وهو على نية الرجوع لانه صار مكة وطنا له وعلى رواية انه لا يصير مقيما بنفس التزوج من غير نية الاقامة يكون متمتعا وهذا مقتضى القواعد انتهى ووجه غرابته من وجوه كما لا يخفى لانه يوجد مستوطن غير مقيم ولانه اذا تزوج وهو على نية الرجوع كيف تصير مكة وطنا له ولا مرية فى تفاوت الحكم بين الاقامة والاستيطان ولان جواز التمتع للآفاقى مقيد بعدم الاستيطان لا بعدم الاقامة

آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (اللهم) انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك أنت الغفور الرحيم (اللهم) اغفر لى مغفرة تصلح بها شأنى فى الدارين وارحمنى رحمة أسعد بها فى الدارين وتب على توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمنى سبيل الاستقامة لا أرتفع عنها أبدا (اللهم) أنت الله رب العالمين وأنت الله الرحمن الرحيم وأنت على ياسيدى وماعسى أن يبلغ فى مدحك ثنائى مع قلة عملى وقصر رأيى وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت